

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574036701980005, tempat dan tanggal lahir, Jember, 27 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kota Batu, Jawa Timur. Sekarang berdomisili di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), dengan domisili elektronik di alamat email: *nurwati9911@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

Diki Candra Damai Yanto bin Irawan Budiono, NIK 3579021510970001, tempat dan tanggal lahir, Malang, 15 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batu, Jawa Timur (rumah milik orang tua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan

perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/056/V/2017 tanggal 03 Juli 2020;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 4.1. Kirana Aisha Angelina binti Diki Candra Damai Yanto, Perempuan, Tempat lahir Malang, Lahir tanggal 23 September 2017, dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. Muhammad Ryan Abiyasa bin Diki Candra Damai Yanto, Laki-laki, Tempat lahir Batu, Lahir tanggal 01 Mei 2020, dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 (ketika sedang hamil anak pertama) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :

- 6.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti dipukul, diseret, ditonjok, dan didorong, serta Tergugat sering memecahkan barang sejak akhir bulan Juli 2017 ketika sedang hamil anak pertama hingga sekarang;
- 6.2. pada awal bulan Juli 2023, handphone milik Tergugat di kunci, Penggugat merasa bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idalan lain (WIL), dan ternyata ketika Penggugat memeriksa handphone Tergugat, Penggugat melihat chattingan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Tersebut pada tanggal 10 Agustus 2024;
- 6.3. Tergugat sering bermain perempuan penghibur di Aplikasi Michatt;
- 6.4. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- 6.5. Tergugat tidak memberikah nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Sedangkan nafkah (lahir) yang layak menurut Penggugat adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 6.6. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat, seperti selalu menyalahkan Penggugat karena tidak bisa mengurus anak dan lain sebagainya;
- 6.7. Ketika saudara kandung Tergugat menikah, Tergugat memakai nama Penggugat untuk melakukan Pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) demi menyumbang Saudara kandung Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang melunasi adalah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ada modal atau tidak bisa meminjam uang di bank untuk usaha karena nama Penggugat telah di blacklist oleh bank;
- 6.8. Tergugat sering mengucapkan Talak, dan selalu menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- 6.9. Tergugat sering berhutang di aplikasi Pinjaman Online (pinjol);
 - 6.10. Tergugat sering menghina orang tua Penggugat dengan kata-kata jorok dan Tergugat pernah mengancam orang tua Penggugat akan di tampar;
 - 6.11. Orang tua Tergugat sering mangajarkan ajaran atau budaya non Muslim kepada anak Penggugat dan tergugat;
 - 6.12. Tergugat lalai melaksanakan ibadah sholat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 5 (lima) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada tanggal 9 Oktober 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2410140195778 tanggal pengiriman 14 Oktober 2024, diterima oleh Diki Chandra (yang bersangkutan) pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor P2410230152828 tanggal pengiriman 23 Oktober 2024, diterima oleh Diki Chandra (yang bersangkutan) Pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menyusun kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/0824.PE/425.501.2/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/056/V/2017 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti diberi tanda P.2;
3. Print out foto, bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti diberi tanda P.3;
4. Print out screenshot foto percakapan melalui whatsapp, bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti diberi tanda P.4 ;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Kirana Aisha Angelinadan Muhammad Ryan Abiyasa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui percakapan telepon. Pernah juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat video call dengan

saksi, namun hanya sekilas saja. Peristiwa tersebut terjadi sekitar dua tahun lalu;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak dipegangi telpon oleh Tergugat, sehingga saksi kesusahan untuk berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, baik peristiwa yang dilihat secara langsung maupun melalui video call di handphone;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Penggugat pernah 4 kali pulang ke rumah saksi, kemudian Tergugat menjemputnya, namun kepulangan yang keempat Tergugat sudah tidak menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa sejak 9 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Probolinggo:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Kirana Aisha Angelinadan Muhammad Ryan Abiyasa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Idul Fitri 2024 sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;

- Bahwa pada Idul Fitri 2024 saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi saat mereka mudik lebaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena dua orang anak dari Penggugat dan Tergugat ingin main game di handphone. Penggugat meminjamkan handphonenya untuk salah satu anaknya, tetapi Tergugat tidak mau meminjamkan handphonenya untuk anaknya yang lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Penggugat pernah 4 kali pulang ke rumah saksi, kemudian Tergugat menjemputnya, namun kepulangan yang terakhir Tergugat sudah tidak menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Probolinggo, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki

hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena sejak akhir bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti dipukul, diseret, ditonjok, dan didorong, serta Tergugat sering memecahkan barang ketika sedang hamil anak pertama hingga sekarang. Pada awal bulan Juli 2023 handphone milik Tergugat dikunci, Penggugat merasa bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idalan lain (WIL), dan ternyata ketika Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat, Penggugat melihat *chatting-an* Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut pada tanggal 10 Agustus 2024. Tergugat sering bermain perempuan penghibur di aplikasi Michat. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Tergugat tidak memberikah nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Sedangkan nafkah (lahir) yang layak menurut Penggugat adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat, seperti selalu menyalahkan Penggugat karena tidak bisa mengurus anak dan lain sebagainya. Ketika saudara kandung Tergugat menikah, Tergugat memakai nama Penggugat untuk melakukan Pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) demi menyumbang saudara kandung Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang melunasi adalah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ada modal atau tidak bisa meminjam uang di bank untuk usaha karena nama Penggugat telah di blacklist oleh bank. Tergugat sering mengucapkan talak, dan selalu menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat sering berhutang di aplikasi Pinjaman Online (pinjol). Tergugat sering menghina orang tua Penggugat dengan kata-kata jorok dan Tergugat pernah mengancam orang tua

Penggugat akan di tampar. Orang tua Tergugat sering mengajarkan ajaran atau budaya non Muslim kepada anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat lalai melaksanakan ibadah salat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 5 (lima) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada tanggal 9 Oktober 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup, dicap pos, dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak pula mengajukan saksi ahli untuk menerangkan bahwa alat bukti elektronik tersebut bukan rekayasa digital, sehingga berdasarkan Pasal Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat yang bernama SAKSI 1 pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang suaranya didengar melalui telepon saat saksi sedang menelpon Penggugat, kejadiannya sekitar dua tahun lalu. Saksi tersebut juga pernah melihat sekilas Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi video call dengan Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak dipegangi telpon oleh Tergugat, sehingga Penggugat kesusahan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Penggugat sudah empat kali pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, tiga kali dijemput kembali oleh Tergugat, dan yang terakhir tidak dijemput lagi. Akibatnya sejak 9 Oktober 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat yang bernama SAKSI 2 pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi saat mereka mudik lebaran Idul Fitri 2024. Penyebab pertengkaran karena dua orang anak dari Penggugat dan Tergugat ingin main game di *handphone*. Penggugat meminjamkan *handphonenya* untuk salah satu anaknya, tetapi Tergugat tidak mau meminjamkan *handphonenya* untuk anaknya yang lain. Namun saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Penggugat sudah empat kali pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, tiga kali dijemput kembali oleh Tergugat, dan yang terakhir tidak dijemput lagi. Akibatnya sejak 9 Oktober 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat sudah empat kali pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, tiga kali dijemput kembali oleh Tergugat, dan yang terakhir tidak dijemput lagi oleh Tergugat. Namun dalam pertengkaran tersebut terbukti tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya sejak tanggal 9 Oktober 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat meskipun antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila dihitung dari sejak pisah rumah hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 5 hari lamanya. Padahal alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus pula membuktikan unsur pisah rumah minimal 6 bulan, kecuali terjadi KDRT. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hukum Kamar Agama angka 1 (b) dinyatakan tidak terpenuhi dan gugatan Penggugat belum cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan melihat Pasal 163 HIR maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dinyatakan ditolak secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I.,
M.H.**

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	28.500,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)